

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2916/2537

บริษัทไทยแมนอินดัสตรีส์ จำกัด

ผู้ร้อง

นางสำเนียง ชูโชติ

ผู้คัดค้าน

บริษัทไทยแมนอินดัสตรีส์ จำกัด ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานอันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้าม จึงไม่รับอุทธรณ์

ผู้ร้องเห็นว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ผู้คัดค้านได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 29,30)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ลงโทษผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการ ลูกจ้างในสถานประกอบการของการผู้ร้อง โดยการตักเตือนเป็น ลายลักษณ์อักษร เพราะฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับเวลาการทำงาน

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 24)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 28)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องเป็นอุทธรณ์หยิบยกพยานหลักฐานขึ้นอ้างเพื่อให้ศาลฎีกาฟังว่า ผู้คัดค้านได้กระทำการ ฝ่าฝืนข้อบังคับในการทำงานของผู้ร้อง โดยผู้คัดค้านออกไปข้างนอก โรงงานของผู้ร้องช่วงพักเที่ยง แล้วกลับเข้ามาเมื่อเลยเวลา พักเที่ยงตามที่กำหนดไว้ เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าผู้คัดค้านไม่ได้กระทำการ ฝ่าฝืนข้อบังคับในการทำงานตามที่ผู้ร้องอุทธรณ์กล่าวอ้าง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องเป็นอุทธรณ์หยิบยกพยานหลักฐานขึ้นอ้างเพื่อให้ศาลฎีกาฟังว่า ผู้คัดค้านได้กระทำการ ฝ่าฝืนข้อบังคับในการทำงานของผู้ร้อง โดยผู้คัดค้านออกไปข้างนอก โรงงานของผู้ร้องช่วงพักเที่ยง แล้วกลับเข้ามาเมื่อเลยเวลา พักเที่ยงตามที่กำหนดไว้ เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าผู้คัดค้านไม่ได้กระทำการ ฝ่าฝืนข้อบังคับในการทำงานตามที่ผู้ร้องอุทธรณ์กล่าวอ้าง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(พรชัย สมรรถเวช-พิมล สมานิตย์-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ